



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

Conselheiro Robson Marinho
Tribunal Pleno – **SEÇÃO MUNICIPAL**
Sessão **11/9/2024**
Exame Prévio de Edital – **Julgamento**

M-003: TC-017148.989.24-7
Representante: Mega Vale Administradora de Cartões e Serviços Ltda.
Representada: Câmara Municipal de Igaraçu do Tietê
Responsável: João Cláudio Belini, Presidente da Câmara
Assunto: Edital de Credenciamento nº 1/2024, cujo objeto é o credenciamento de empresa especializada na prestação de serviços de implantação, gerenciamento, administração, fiscalização, emissão, fornecimento e manutenção de cartão-alimentação, através de cartões magnéticos ou de tecnologia similar para os funcionários/servidores da Câmara Municipal de Igaraçu do Tietê.
Valor Total Estimado: R\$ 247.500,00
Advogados cadastrados no e-TCESP: Rafael Prudente Carvalho Silva (OAB/SP 288.403)

EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL. PREGÃO ELETRÔNICO. CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO. CONTRATO A SER EFETIVADO SOMENTE COM A EMPRESA MAIS VOTADA PELA MAIORIA DOS BENEFICIÁRIOS. INCOMPATIBILIDADE COM O ART. 79, NOTADAMENTE COM O SEU INC. I DO PARÁGRAFO ÚNICO. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS. ADMINISTRAÇÃO ANUNCIOU RETIFICAÇÕES DO EDITAL. QUESTÕES INCONTROVERSAS. PROCEDÊNCIA. CORREÇÃO DETERMINADA.

Trata-se de representação intentada por Mega Vale Administradora de Cartões e Serviços Ltda. contra o edital de Credenciamento nº 1/2024 da Câmara Municipal de Igaraçu do Tietê, cujo objeto é o credenciamento de empresa especializada na prestação de serviços de implantação, gerenciamento, administração, fiscalização, emissão, fornecimento e manutenção de cartão-alimentação, através de cartões magnéticos ou de tecnologia similar para os funcionários/servidores da Câmara Municipal.

Insurgiu-se a Representante, em suma, contra o seguinte:



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

(a) o item 14.4¹ do edital dispõe que somente será efetivado o contrato com a empresa que for a mais votada pela maioria dos beneficiários;

(b) o item 6.2² do termo de referência dispõe que a rede de estabelecimentos credenciados deverá ser apresentada no momento em que for realizada a votação dos servidores.

Nesses termos, requereu a suspensão cautelar do certame e a retificação do ato convocatório. O edital é datado de 1º/8/2024 e a sessão pública estava designada para a data de 15/8/2024.

Por decisão do e. Tribunal Pleno em sessão de 14/8/2024, foi requisitada cópia do edital para o exame nos termos dos arts. 170, § 4º, e 171, §§ 1º e 3º da Lei Federal nº 14.133/21, bem como foi determinada a sustação cautelar do certame licitatório e fixado prazo de 10 (dez) dias para cumprimento e apresentação de justificativas e esclarecimentos.

A Câmara Municipal de Igaraçu do Tietê comunicou a suspensão do procedimento licitatório, juntou cópia do ato convocatório e anunciou retificações que irá promover no edital.

Numa apertada síntese, e a respeito das duas impugnações em exame, afirmou ter analisado recentes julgados deste Tribunal de Contas, de maneira que retificará o edital para nele passar a constar que todas as empresas credenciadas poderão efetivar o contrato desde que habilitadas e escolhidas pelos servidores, e que permanecerá o credenciamento permanente.

¹ “14.4 – A habilitação não implica na obrigação de contratação pela Câmara Municipal de Igaraçu do Tietê, sendo que a contratação obedecerá a escolha da maioria dos beneficiários (funcionários). Somente será efetivado o contrato com a empresa que for a mais votada pela maioria dos beneficiários. As demais empresas ficarão habilitadas no credenciamento e aguardando nova seleção.”

² “6.2 – A comprovação da rede credenciada (relação nominal e quantidades de estabelecimentos) somente será exigida após a habilitação das empresas, ou seja, na Etapa 2 que é o momento da apresentação dos folders e materiais de divulgação das empresas. Para fins de habilitação, somente será exigida da empresa uma declaração (modelo 03 do Anexo II) declarando que cumprirá com o requisito no momento oportuno.”



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

De outro lado, declarou que passará a constar o prazo de 3 (três) dias úteis da publicação da ata de habilitação para a apresentação da rede credenciada.

O Ministério Público de Contas manifestou-se pela procedência parcial.

É o relato do necessário.

npg



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

VOTO

TC-017148.989.24-7

A presente análise de edital está circunscrita aos termos da representação, de onde se extrai dois pontos impugnados:

(a) o item 14.4³ do edital dispõe que somente será efetivado o contrato com a empresa que for a mais votada pela maioria dos beneficiários;

(b) o item 6.2⁴ do termo de referência dispõe que a rede de estabelecimentos credenciados deverá ser apresentada no momento em que for realizada a votação dos servidores.

A matéria restou incontroversa à vista do anúncio de retificações do ato convocatório pela Administração.

Sobre o indicado em (a), tornou-se pacífico nos precedentes deste Tribunal que cláusulas da espécie, que preveem a eleição de uma só credenciada para firmar contrato, estão em desconformidade com os dispositivos do art. 79 da Lei 14.133/2021, notadamente em relação ao seu inc. I do parágrafo único, de onde se extrai que *“a Administração deverá divulgar e manter à disposição do público, em sítio eletrônico oficial, edital de chamamento de interessados, de modo a permitir o cadastramento permanente de novos interessados”*.

Nesse sentido, a eleição de uma só credenciada acaba por desvirtuar as disposições da Lei 14.133/2021 sobre credenciamento. Reitero, a

³ “14.4 – A habilitação não implica na obrigação de contratação pela Câmara Municipal de Igaraçu do Tietê, sendo que a contratação obedecerá a escolha da maioria dos beneficiários (funcionários). Somente será efetivado o contrato com a empresa que for a mais votada pela maioria dos beneficiários. As demais empresas ficarão habilitadas no credenciamento e aguardando nova seleção.”

⁴ “6.2 – A comprovação da rede credenciada (relação nominal e quantidades de estabelecimentos) somente será exigida após a habilitação das empresas, ou seja, na Etapa 2 que é o momento da apresentação dos folders e materiais de divulgação das empresas. Para fins de habilitação, somente será exigida da empresa uma declaração (modelo 03 do Anexo II) declarando que cumprirá com o requisito no momento oportuno.”



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

propósito, o mesmo precedente consignado na decisão de sustação cautelar, com trecho de interesse extraído do processo TC-012657.989.24-0, que aqui prevalece:

“De fato, na esteira da jurisprudência deste Tribunal, a disposição editalícia que estipula que apenas será contratada a empresa que obtiver a maioria de votos dos servidores descaracteriza indevidamente o instituto, prejudicando parcela dos beneficiários diretos e impedindo atendimento à exigência normativa de abertura permanente a novos credenciados, em desatenção ao artigo 79, parágrafo único, inciso I, da Lei Federal n.º 14.133/2021⁵.

Nesse sentido, a apreciação de insurgência similar no julgamento do processo n.º TC-011912.989.24-1, sob relatoria do e. Conselheiro Dimas Ramalho, na Sessão Plenária de 03/07/2024, cujo trecho de interesse importa transcrever: [...]”

(Tribunal Pleno, TC-12657.989.24-0, Rel. Cons. Cristiana de Castro Moraes, sessão de 24/7/2024)

Portanto, e nos moldes do que fora declarado pela Administração, deverá ser retificado não apenas o mencionado item 14.4 do edital, mas, todas as disposições do ato convocatório sobre credenciamento, para o fim de amoldá-las ao art. 79 da Lei 14.133/2021.

A respeito do indicado em **(b)**, há de se considerar a premissa de que a Administração anunciou que irá corrigir as disposições editalícias sobre credenciamento, de maneira a adotar o credenciamento permanente e a poder ser contratada qualquer credenciada habilitada.

Tal premissa, por consequência lógica, torna forçosa a correção do atual texto do item 6.2 do termo de referência, o que foi anunciado pela Administração quando alega que a apresentação da rede credenciada será realizada no prazo de 3 (três) dias úteis da data da publicação da ata da

⁵ “Art. 79. O credenciamento poderá ser usado nas seguintes hipóteses de contratação:

[...]

Parágrafo único. Os procedimentos de credenciamento serão definidos em regulamento, observadas as seguintes regras:

I - a Administração deverá divulgar e manter à disposição do público, em sítio eletrônico oficial, edital de chamamento de interessados, de modo a permitir o cadastramento permanente de novos interessados;”.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

habilitação para o credenciamento, o que me parece adequado ao caso específico destes autos à exceção desse prazo de 3 (três) dias úteis, que está a se revelar exíguo e restritivo à luz do que vem decidindo este Tribunal em casos similares.

Isso se dá a exemplo do decidido no processo TC-21732.989.22-3⁶, onde fora considerado exíguo o prazo de 3 (três) dias úteis, e no processo TC-14071.989.23-0⁷, onde fora considerado exíguo o prazo de 5 (cinco) dias.

De tal sorte, ao proceder à retificação do item 6.2 do termo de referência para fixar prazo para apresentação da rede credenciada a partir da publicação da ata de habilitação para o credenciamento, deverá a Administração fixar prazo razoável e bastante para tal mister, nos moldes do que vem decidindo este Tribunal a esse respeito.

Colateralmente, cabe consignar que não procede o pleito da Representante para que a rede credenciada seja exigida tão somente depois da escolha por servidores, no momento da contratação.

Veja que o inc. II do art. 79 da Lei 14.133/2021 dispõe que, pelo credenciamento, o ajuste será realizado “*com seleção a critério de terceiros, caso em que a seleção do contratado está a cargo do beneficiário direto da prestação*” (sublinhado acrescido).

Ora, para o beneficiário direto da prestação exercer o seu direito de escolha devem estar previamente proporcionadas todas as informações necessárias sobre as opções colocadas à sua disposição, o que, no caso em apreço, mostra-se como de absoluta relevância a rede credenciada proporcionada pela empresa em questão.

⁶ Tribunal Pleno, TC-21732.989.22-3, Rel. Cons. Sidney Estanislau Beraldo, Sessão de 23/11/2022.

⁷ Tribunal Pleno, TC-14071.989.23-0, Rel. Cons. Dimas Ramalho, Sessão de 2/8/2023,



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO

Isso torna parcialmente procedente a representação.

Ante o exposto, voto pela **procedência parcial** da representação, com **determinação** à **Câmara Municipal de Igaraçu do Tietê** para que retifique o ato convocatório:

(i) no item 14.4 do edital e nas demais cláusulas editalícias sobre o credenciamento, para o fim de amoldá-las ao disposto no art. 79 da Lei 14.133/2021; e

(ii) no item 6.2 do termo de referência, para o fim de estipular prazo razoável e suficiente à apresentação da rede credenciada a partir da publicação da ata de habilitação para o credenciamento.

A Administração deverá republicar o edital retificado e reabrir o prazo para oferecimento das propostas nos termos do § 1º do art. 55 da Lei 14.133/2021, cessando-se desde já os efeitos da medida cautelar inicialmente decretada.

Acolhido este entendimento pelo e. Plenário, deverá ser intimada a Câmara Municipal de Igaraçu do Tietê, na forma regimental.